

12-EFA-25/28

S3 - TIPO A - TÉCNICO/A DE CONTABILIDADE

Manual de UC 2766: Aplicar os princípios dos impostos

Área de Formação – 344 - Contabilidade e Fiscalidade –
Programas não Classificados Noutra Área de Formação

UC: 2766: Aplicar os princípios os Impostos

Formador: SANDRA LEMA

MANUAL DO FORMANDO

Caracterização do Manual do Formando

Tipologia de Recurso: Manual

Área de Formação: 344 - Contabilidade e Fiscalidade – Programas não Classificados Noutra Área de Formação

Enquadramento do Recurso no Curso/Ação de formação

Tipologia: ESO4.8-02 (Re) Qualificação de Adultos (ESO4.08)

Curso: S3 - tipo A - Técnico/a de Contabilidade

Ação: 10-EFA-25/28

UC: 2766

Formador: Sandra Lema

Público-alvo:

Adultos desempregados com idade igual ou superior a 21 anos

Objetivos do Manual

O presente Manual visa o alcance dos seguintes objetivos:

- Organizar documentação no âmbito da fiscalidade;
- Participar na aplicação das normas e princípios dos impostos;
- Compreender a legislação fiscal portuguesa e o enquadramento jurídico-tributário;
- Reconhecer a importância da ética fiscal e das normas de proteção de dados.

Metodologia de Aplicação e/ou Exploração Pedagógica

A elaboração do presente Manual obedeceu às seguintes opções metodológicas:

Método expositivo, método interrogativo e método ativo

Resumo/Principais Conteúdos/ Índice

- Enquadramento legislativo da fiscalidade portuguesa;
- Conceitos base do Direito financeiro, tributário e fiscal;
- Identificação das fontes do direito fiscal;
- Aplicação dos princípios gerais da fiscalidade;
- Distinção entre impostos diretos e indiretos;
- Determinação das fases e finalidades dos impostos;
- Reconhecimento de benefícios fiscais e formas de evasão;
- Cumprimento das normas de proteção de dados em contexto fiscal.

Fontes Bibliográficas utilizadas na criação do manual

AA VV., *Código do IRS*, Ed. Vida económica, 2010

AA VV., *Manual prático: Processamento laboral*, Edições Verlag Dashoffer, s/d

Correia, Paulo, *Fiscalidade – Manual de formação*, Ed. Companhia própria, 2004

SICC – Sistema de Informação do Contabilista Certificado

Outras Informações

Entidade Promotora do Curso: Consultua

Autor: Sandra Lema

Data da primeira Edição: abril 2026

Data da última revisão: abril 2026





MANUAL DE APLICAR OS PRINCIPIOS DOS IMPOSTOS

Área de Formação –: 344 - Contabilidade e Fiscalidade – Programas não Classificados
Noutra Área de Formação



MANUAL DE FORMAÇÃO – UC 2766: Aplicar os Princípios dos Impostos

ÍNDICE

1. Identificação da UC
2. Objetivos Gerais e Específicos
3. Enquadramento Profissional
4. Aptidões, Conhecimentos e Atitudes
5. Estrutura Modular de Conteúdos
 - Módulo 1 – Enquadramento Legislativo da Fiscalidade
 - Módulo 2 – Direito Financeiro, Tributário e Fiscal
 - Módulo 3 – Natureza e Fontes do Direito Fiscal
 - Módulo 4 – Princípios da Fiscalidade
 - Módulo 5 – Impostos: Fases, Classificação e Finalidades
 - Módulo 6 – Tributação Direta e Indireta
 - Módulo 7 – Benefícios Fiscais e Evasão Fiscal
 - Módulo 8 – Normas de Proteção de Dados
6. Exercícios e Casos Práticos
7. Avaliação das Aprendizagens
8. Recursos Didáticos
9. Bibliografia e Legislação

I. Identificação da Unidade Curricular

Designação: UC 2766 – Aplicar os Princípios dos Impostos

Área de Educação e Formação: 344 – Contabilidade e Fiscalidade

Nível de Qualificação: 4

Duração Recomendada: 25 a 50 horas (teórico-práticas)

Perfil Profissional: Técnico(a) de Contabilidade / Técnico(a) Administrativo / Técnico(a) de Gestão



2. Objetivos Gerais

- Organizar a documentação no âmbito da fiscalidade;
- Participar na aplicação das normas e princípios dos impostos;
- Compreender o enquadramento legal e o funcionamento do sistema fiscal português;
- Aplicar corretamente os princípios fiscais em situações práticas de contabilidade e gestão.

3. Enquadramento Profissional

O técnico que conclui esta UC deve ser capaz de colaborar com a área fiscal de uma empresa, gabinete de contabilidade ou instituição pública, assegurando o correto enquadramento legal das obrigações tributárias e o cumprimento ético e regulamentar das mesmas.

4. Aptidões, Conhecimentos e Atitudes

Aptidões

- Organizar documentação fiscal.
- Classificar e interpretar a legislação tributária aplicável.
- Apoiar a liquidação e verificação de impostos.
- Colaborar na elaboração de declarações fiscais.

Conhecimentos

- Direito financeiro, tributário e fiscal.
- Natureza e fontes do direito fiscal.
- Princípios fundamentais da fiscalidade.
- Tipologias de impostos, benefícios fiscais e mecanismos de controlo.
- Normas de proteção de dados em contexto fiscal.

Atitudes

- Rigor e ética profissional.
- Sigilo e responsabilidade no tratamento de informação.
- Cumprimento de prazos legais.
- Atitude crítica e colaborativa no combate à evasão fiscal.



5. Avaliação

Avaliação contínua:

- Participação nas atividades (20%)
- Trabalhos individuais e de grupo (30%)
- Teste final escrito/prático (50%)

Competências de saída:

O formando deve ser capaz de **interpretar e aplicar princípios e normas fiscais básicas** e **organizar documentação fiscal de forma correta e ética**.

6. Propostas de Exercícios Finais / de Revisão

7. Recursos Didáticos

- Códigos fiscais atualizados (IVA, IRS, IRC, IMI, IS).
- Legislação base (LGT, RGPD, Constituição).
- Site da **Autoridade Tributária** (www.portaldasfinancas.gov.pt).
- Slides, quadros-síntese e vídeos explicativos da AT.
- Casos práticos e fichas de exercício em papel ou formato digital.

8. Sugestões Pedagógicas

- Alternar explicação teórica com análise de legislação real.
- Usar simulações de situações de trabalho (faturas, declarações, comunicações AT).
- Promover debates curtos sobre temas de ética fiscal e justiça tributária.
- Criar um pequeno dossiê fiscal com documentação organizada pelo formando ao longo da UC.



Introdução

Âmbito do manual

O presente manual foi concebido como instrumento de apoio à unidade de formação de curta duração nº **2766-Aplicar os princípios dos impostos**, de acordo com o Catálogo Nacional de Qualificações.

Objetivos

Objetivos da UC

- Organizar documentação no âmbito da fiscalidade;
- Participar na aplicação das normas e princípios dos impostos;
- Compreender a legislação fiscal portuguesa e o enquadramento jurídico-tributário;
- Reconhecer a importância da ética fiscal e das normas de proteção de dados.

Conteúdos programáticos

- Enquadramento legislativo da fiscalidade portuguesa;
- Conceitos base do Direito financeiro, tributário e fiscal;
- Identificação das fontes do direito fiscal;
- Aplicação dos princípios gerais da fiscalidade;
- Distinção entre impostos diretos e indiretos;
- Determinação das fases e finalidades dos impostos;
- Reconhecimento de benefícios fiscais e formas de evasão;
- Cumprimento das normas de proteção de dados em contexto fiscal.

Carga horária

- 25 horas

Módulo 1 – Enquadramento legislativo da Fiscalidade -Conceito de fiscalidade e sistema fiscal português;

Conteúdos:

- Estrutura e competências da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT);
- Principais códigos fiscais:
 - Código do IRS
 - Código do IRC
 - Código do IVA
 - Código do IMI e IMT
 - Imposto do Selo
 - Lei Geral Tributária (LGT)
 - Constituição da República Portuguesa (art. 103.º a 107.º).

Módulo 2 – Direito Financeiro, Tributário e Fiscal

Conteúdos:

- Direito Financeiro: conjunto de normas sobre receitas e despesas públicas;
- Direito Tributário: disciplina da criação e aplicação dos impostos;
- Direito Fiscal: prática da tributação e da administração fiscal.
- Estrutura e fases do ciclo orçamental.
- Relação entre Administração Tributária e contribuintes.

Módulo 3 – Natureza e Fontes do Direito Fiscal

Conteúdos:

- Fontes de direito fiscal:
 - Constituição da República Portuguesa;
 - Leis e decretos-lei;
 - Regulamentos e portarias;
 - Jurisprudência;
 - Direito da União Europeia (diretivas e regulamentos).
- Hierarquia das normas fiscais.

Módulo 4 – Princípios da Fiscalidade

Conteúdos:

- Princípio da legalidade fiscal;
- Capacidade contributiva;
- Igualdade e justiça fiscal;
- Generalidade e progressividade;
- Neutralidade e eficiência;
- Simplicidade e transparência.

Módulo 5 – Impostos: Fases, Classificação e Finalidades

Conteúdos:

- Fases do imposto:
 1. Incidência (quem e o quê é tributado)
 2. Liquidação (cálculo do montante)
 3. Cobrança (pagamento)
 4. Fiscalização e controlo.
- Classificação:
 - Impostos diretos e indiretos.
 - Impostos reais e pessoais.
- Finalidades:
 - Fiscais (arrecadar receita).
 - Extrafiscais (regulação económica, social e ambiental).

Módulo 6 – Tributação Direta e Indireta

Conteúdos:

- Diferenças entre impostos diretos e indiretos.
- Exemplo prático de cada tipo.
- Efeitos económicos da tributação.

Módulo 7 – Benefícios Fiscais e Evasão Fiscal

Conteúdos:

- Conceito e objetivos dos benefícios fiscais.
- Principais benefícios em vigor (apoio ao investimento, incentivos à natalidade, donativos).
- Evasão e fraude fiscal: distinção.
- Impacto da evasão no equilíbrio orçamental.
- Medidas de controlo e prevenção.



Módulo 8 – Normas de Proteção de Dados no Contexto Fiscal

Conteúdos:

- Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD);
- Dados pessoais e dados fiscais sensíveis;
- Princípios do tratamento de dados: confidencialidade, integridade, limitação;
- Responsabilidade dos Contabilistas Certificados.



Módulo I – Enquadramento legislativo da Fiscalidade - Conceito de fiscalidade e sistema fiscal português;

1. O que é a Autoridade Tributária

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) é o organismo do Estado responsável por administrar o sistema fiscal e aduaneiro em Portugal.

Está integrada no Ministério das Finanças e tem como missão assegurar a cobrança de receitas públicas e o controlo da fronteira aduaneira.

2. Missão e Objetivos

Missão:

- Administrar impostos, taxas e contribuições
- Combater a fraude e evasão fiscal
- Garantir justiça e equidade fiscal

Objetivos principais:

- Aumentar a eficiência na cobrança de impostos
- Simplificar processos para contribuintes
- Promover o cumprimento voluntário das obrigações fiscais

3. Estrutura da Autoridade Tributária

A AT possui uma estrutura hierárquica e funcional:

a) Direção-Geral

- Liderada pelo Diretor-Geral
- Define estratégias e orientações globais

b) Serviços Centrais

Responsáveis por áreas específicas, como:

- Gestão tributária
- Inspeção tributária



- Cobrança
- Informática e sistemas

📍 c) **Serviços Desconcentrados (Locais)**

- Repartições de Finanças
- Serviços de atendimento ao público

👉 São o contacto direto com os contribuintes.

🏢 d) **Serviços Aduaneiros**

- Controlo de mercadorias nas fronteiras
- Fiscalização de importações e exportações

4. **Competências da Autoridade Tributária**

⚖️ a) **Administração dos Impostos**

- Liquidação e cobrança de impostos (IRS, IRC, IVA)
- Gestão de benefícios fiscais

🔍 b) **Inspeção e Fiscalização**

- Verificação do cumprimento das obrigações fiscais
- Auditorias e inspeções a contribuintes
- Combate à fraude e evasão fiscal

📅 c) **Cobrança e Execução Fiscal**

- Cobrança voluntária e coerciva
- Processos de execução fiscal (penhoras, planos de pagamento)

🌐 d) **Competências Aduaneiras**

- Controlo da entrada e saída de mercadorias
- Aplicação de direitos aduaneiros
- Prevenção de tráfico ilícito

e) Apoio ao Contribuinte

- Esclarecimento de dúvidas
- Serviços online (declarações, pagamentos)
- Atendimento presencial e telefónico

5. Relação com o Contribuinte

A AT procura uma relação baseada em:

- Transparência
- Confiança
- Responsabilidade

Exemplos de serviços:

- Portal das Finanças
- Entrega de declarações (IRS online)
- Consulta de situação tributária

6. Importância da Autoridade Tributária

A AT é essencial para:

- Garantir financiamento do Estado
- Promover justiça fiscal
- Combater economia paralela
- Assegurar cumprimento das leis fiscais

7. Esquema-Resumo

- AT → administra impostos e controla aduanas
- Estrutura → central + local + aduaneira
- Competências → cobrar, fiscalizar, apoiar
- Objetivo → justiça fiscal e eficiência

Módulo 2 – Direito Financeiro, Tributário e Fiscal

1.1. Conceito de direito fiscal

O Direito Fiscal é o sistema de normas jurídicas que disciplinam as relações de imposto e definem os meios e processos pelos quais se realizam os direitos emergentes daquelas relações. É um dos ramos do Direito Financeiro.

Direito Fiscal **material** é o conjunto de normas que regulam a existência orgânica do imposto, bem como as obrigações que derivam da respetiva relação jurídica de imposto, tendo em vista os seus titulares, objeto e configuração pormenorizada (direito constitucional fiscal, normas que regulam o núcleo central do direito fiscal, direito penal fiscal).

Por sua vez, Direito Fiscal **formal** é o conjunto de normas instrumentais, disciplinadoras do processo de determinação do imposto e também as normas que regulam a tutela jurisdicional (p. ex., normas de processo fiscal ou tributário e normas de carácter administrativo respeitante à liquidação e cobrança de impostos).

O Estado, no exercício da sua atividade financeira subordina-se a normas jurídicas próprias, o **Direito Financeiro** que define juridicamente os poderes das entidades públicas na obtenção e no emprego dos meios económicos destinados à realização dos seus fins. Este ramo de direito baseia-se na ideia central de limitação de poderes das entidades públicas.

Como disciplina jurídica da utilização de meios económicos pelas entidades públicas, o Direito Financeiro abrange um amplíssimo sector de receitas públicas, todo o sector das despesas públicas e a coordenação das despesas e das receitas públicas.

O Direito Financeiro compreende três ramos nitidamente separáveis – o direito das receitas, o direito das despesas e o direito da administração financeira.

Por sua vez, estes ramos de Direito Financeiro admitem divisões, entre elas o Direito das Receitas, o Direito dos Impostos, e o **Direito Fiscal**. É este sub-ramo do Direito Financeiro, o Direito das Receitas, que constitui o Direito Fiscal.

O **Direito Fiscal** é assim o sector da ordem jurídica que regula o nascimento, o desenvolvimento e a extinção das relações jurídicas suscitadas pela percepção do imposto.



Em sentido muito amplo podemos definir o conceito de direito fiscal como o direito dos impostos. Sendo o imposto a mais importante receita do Estado foi-se construindo à sua volta todo um conjunto de princípios e de normas, com conteúdo e sentido próprios, que foram ganhando autonomia dentro do direito público em geral: o direito fiscal.

Os impostos não são a única receita do Estado. Ao seu lado, existem outras receitas de natureza semelhante como as taxas, as contribuições especiais, as contribuições para a segurança social, entre outras.

Os impostos e todas estas receitas são genericamente designadas por tributos a que se aplicam alguns princípios e normas que integram o conjunto de diplomas que fazem parte do Direito Tributário.

Uma das principais funções do Estado é a de satisfazer as necessidades públicas de que poderemos destacar, a saúde, a defesa, a educação, entre outras. Para fazer face a estas necessidades o Estado necessita de receitas. E as principais receitas do Estado são:

- Receitas patrimoniais. Estas receitas podem derivar, por exemplo, do arrendamento de imóveis do Estado ou da sua própria venda, da aplicação de capitais na compra de ações que rendem dividendos, entre outras fontes.
- Receitas de empréstimos públicos. Estas receitas têm a designação de dívida pública, assumindo formas diversas (títulos do tesouro, empréstimos no exterior);
- Receitas derivadas da prestação de serviços e venda de bens. Os organismos do Estado prestam serviços de vária ordem, pelos quais cobram a respetiva contrapartida, como, por exemplo, as portagens de pontes e autoestradas, a venda de equipamentos, etc.;
- Receitas tributárias. São as receitas a que já fizemos referência e onde os impostos representam, de longe, a maior fatia, não só do conjunto das receitas tributárias mas de todas as receitas do Estado.



Conceito de imposto

O imposto é o financiamento que o sector público extrai do sector privado sob a forma coerciva, como meio de contribuir para o financiamento geral da atividade pública.

As características do imposto são a coercividade, isto é, o sector público determina unilateralmente a quantidade a pagar e os agentes privados são obrigados a pagar em grande quantidade sem contrapartida direta.

A inexistência de contrapartida significa que quem mais paga o IRS não tem prioridade na utilização das estradas, das escolas, dos hospitais, dos tribunais, etc. Não tem mais direitos do que quem não paga.

O imposto é uma transferência coerciva e unilateral dos particulares para o Estado. Os impostos sem contrapartida designam-se por impostos gerais. Os impostos com contrapartida designam-se por taxas.

Módulo 3 – Natureza e Fontes do Direito Fiscal

Fontes do direito fiscal

Interessa agora saber onde nasce, como se forma e como se revela aos particulares o direito fiscal. Como fontes principais do direito fiscal devem ser indicadas: a Constituição, a lei, o decreto-lei e o regulamento.

A estas fontes acrescem os tratados e em certas circunstâncias os costumes, a doutrina e a jurisprudência.

É possível distinguir entre as fontes de direito fiscal as fontes **intencionais** ou voluntárias as leis, convenções internacionais, estatutos, regimentos, convenções jurídicas, assentos, etc., e fontes não voluntárias ou **não intencionais** os princípios jurídicos fundamentais, princípios gerais do direito, costume, usos, desusos, costume internacional, etc.

Apesar da aparente diversidade das fontes de direito fiscal, a lei em sentido amplo (lei e decretos-lei, incluindo em certos casos os tratados), surge como a principal fonte de Direito Fiscal.



No Estado Português vários são os órgãos com poder legislativo e diversos os processos através dos quais as leis são elaboradas. Entre as formas de lei estabelece-se um escalonamento ou hierarquia visando o princípio da unidade do sistema jurídico e o princípio da não contradição.

Este princípio traduz-se em que as leis de hierarquia inferior não podem contrariar ou contradizer leis de hierarquia superior, têm de se conformar a elas; e por conseguinte, as leis de hierarquia superior podem contrariar ou contradizer leis de hierarquia igual ou inferior (a lei mais recente revoga a mais antiga).

A hierarquia estabelece-se normalmente do seguinte modo:

- ☐ A Constituição
- ☐ O direito comunitário
- ☐ As convenções internacionais
- ☐ As leis
- ☐ Decretos-lei
- ☐ Decretos Regionais
- ☐ Os regulamentos
- ☐ Os contratos
- ☐ A jurisprudência
- ☐ A doutrina

A Constituição

Numa perspetiva hierárquica, a Constituição é a primeira das fontes ou modos de revelação das normas jurídico-fiscais. O Direito Fiscal apresenta-se fortemente modelado pela chamada “Constituição fiscal”.

Isto é, pelo conjunto de princípios jurídico-constitucionais disciplinadoras, ao mais elevado nível, quer de quem, de como e de quando tributa, quer do que (é que) e do quanto se tributa, estabelecendo assim uma teia de limites à tributação.

Consiste num conjunto de normas que limitam e organizam o poder político, estabelecendo e protegendo os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos (sentido material), sendo certo que, nos termos do artigo 3.º 2, o Estado subordina-se à Constituição.

A Constituição contém normas não especificamente fiscais mas com relevância para o direito fiscal, a saber, normas sobre a igualdade jurídica, normas sobre direitos, liberdades e garantias, normas sobre a validade interna do direito internacional, etc.

Módulo 4 – Princípios da Fiscalidade

A lei constitucional ocupa lugar de relevo na hierarquia das fontes de Direito em geral. E, no campo do Direito Tributário, para além da sua função comum de supremacia relativamente à lei ordinária, tem ainda a de definir a zona reservada à lei em sentido formal, em obediência ao **princípio da legalidade** do imposto.

As normas fundamentais em matéria de tributação encontram-se normalmente, nos sistemas de Direito modernos, reunidas nas leis constitucionais. Assim, na Constituição vigente em Portugal, os **princípios da legalidade e da igualdade tributária** refletem-se nos arts. 103/2, 108 e 165/1, al. i) e dão conteúdo formal e material às normas fiscais.

O Princípio da Igualdade Tributária encontra-se consagrado no art. 13 CRP e o seu conteúdo, em termos tributários, está concretizado nos arts. 103 e 104 CRP.

A nossa CRP entende a igualdade num sentido dinâmico, como uma meta a atingir, segundo uma conceção de justiça social, em que igualdade é igual a repartição igualitária do rendimento e da riqueza.

Para se alcançar este objetivo, atendeu o legislador constitucional aos seguintes meios:

1. Personalização do imposto sobre o rendimento, o qual, além de único, deve atender às necessidades do agregado familiar (é o que sucede com o IRS);
2. Adoção da tributação progressiva do rendimento pessoal e da tributação de bens;
3. Consideração das necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social na tributação da despesa (e consumo).

O Princípio da igualdade integra 2 subprincípios:

- **Princípio da generalidade:** todos estão à partida sujeitos a impostos, não pode haver discriminações.
- **Igualdade vertical e horizontal:** a igualdade vertical traduz-se num sistema proporcional em que a mesma taxa é aplicada independentemente do rendimento, tanto a 100 como a 1 000), progressivo (a taxa vai subindo à medida que o rendimento sobe) ou regressivo.

A igualdade horizontal integra o princípio do benefício, em que estariam na mesma situação aqueles que tiverem os mesmos benefícios), princípio da capacidade contributiva (estariam na mesma situação aqueles que tivessem a mesma **capacidade contributiva** avaliada através do rendimento obtido, acumulado ou gasto).

Princípio da capacidade contributiva: ninguém pode ser tributado se não tiver capacidade para pagar o tributo. O imposto deve estar distribuído de acordo com a capacidade.

Neste sentido o art. 103º I consagra a justa repartição do rendimento e da riqueza: quem tem mais paga mais (justiça social).

Princípio da legalidade tributária

Concretiza-se na ideia da obrigação dos encargos tributários serem votados nas assembleias representativas.

Esta ideia está consagrada no **art. 103 da CRP** atual. Isto reforça a ideia de que cabe à AR legislar sobre taxas, incidência, garantias dos constituintes e benefícios fiscais. Sobre estes quatro elementos fundamentais cabe apenas à AR legislar, a não ser que haja lei de autorização ao Governo.

A violação deste artigo gera o vício da inconstitucionalidade material, logo os tribunais não devem aplicar disposições legislativas inconstitucionais.

Deste princípio decorre o princípio da tipicidade dos impostos, ou seja, não pode haver tributo sem lei anterior a consagrá-lo.

Este princípio no direito fiscal está dirigido em torno da ideia do auto tributação que se traduz em que os impostos devem ser aprovados pelas pessoas que os têm de pagar, é como se as pessoas se auto tributassem.

Nos dias que correm os impostos são aprovados pela AR. e são aprovados pelos deputados eleitos pelo povo, pois é o povo que elege os seus representantes, daí é o povo que aprova os impostos.

Os impostos são aprovados anualmente com o Orçamento do Estado, isto porque anualmente a AR. tem competência exclusiva para legislar sobre impostos (artº 165º I al i) CRP), que é uma competência relativa, pois a AR. pode autorizar o governo a legislar, mas com os termos definidos pela A.R., assim a Assembleia da República nunca perde o controlo das grandes linhas do ato normativo que vier a ser produzido pelo governo (art. 198º I al b).

Outra coisa é a capacidade de **iniciativa legislativa**, esta não é exclusiva da AR., pois tanto pode ser dos deputados como do governo (e autarquias locais e regionais).

De acordo com o artigo 103.º 2 da Constituição, os impostos são criados por lei que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes:

a. Os impostos são criados por Lei

A Lei da criação dos impostos é uma lei formal da AR., ou um Decreto-Lei., autorizado ao governo.

A maioria dos atos legislativos em matéria fiscal é elaborada pelo governo sob D.L. autorizado. Esta é uma reserva absoluta de lei formal, ou seja, só a lei formal pode determinar estas matérias.

O art. 165º diz-nos que é a A.R. que cria impostos, mas é o art. 103º 2 que nos diz qual o âmbito da competência.

- **Princípio da reserva de lei formal**

Os impostos só podem ser criados por lei da AR, das Assembleias legislativas regionais ou pelas Assembleias Municipais.

- **Princípio da reserva de lei material (conteúdo)**

Este princípio relaciona-se com aquilo que se tributa, que tem de estar tipificado categoria por categoria, e como se tributa: com base na lei regularmente criada, quando se tributa: dentro dos prazos de caducidade.

A autorização legislativa fixa todos os elementos essenciais para a criação das taxas e impostos. O DL não tem valor em si porque tem de ter uma lei de autorização que fixe esses elementos essenciais.

Se o DL não respeitar a lei, então é inconstitucional, por falta de poder. O Governo só pode legislar enquanto durar a autorização legislativa e, depois de a usar, já não pode voltar a usar.

b. Incidência

Uma norma de incidência é uma norma que define os pressupostos de facto do nascimento de obrigação de imposto.

A incidência divide-se em Incidência Real ou Objetiva e em Incidência Pessoal ou Subjetiva.

A primeira define o que está sujeito a imposto, isto é, define quais os factos e os pressupostos da definição de imposto (ex: os rendimentos de trabalho estão sujeitos a IRS).

A segunda incidência, são as normas que definem a quem, ou seja, quem é que está sujeito a imposto (ex: quem adquirir um prédio a título oneroso está sujeito a imposto de IMT).

c. Taxas

As taxas são os fatores de quantificação de imposto que podem ser um valor percentual. O imposto não é obrigatoriamente quantificado percentualmente, o imposto pode ser uma quantia fixa (ex. imposto de selo).

Há taxas específicas, como as taxas sobre as cervejas, mas as mais usuais são as taxas percentuais, estas normalmente são taxas de dois tipos:

- Taxas proporcionais, são taxas que aumentam à medida que aumenta a proporção
- Taxas progressivas, são taxas que aumentam mais do que a proporção, ou seja o imposto aumenta em progressão.

A razão disto vem consagrado na CRP art. 104º I, ou seja, na diminuição da desigualdade, é o exemplo do IRS.

Outros princípios:

- Princípio da liberdade;
- Princípio da certeza;
- Princípio da não retroatividade dos impostos;
- Princípio da segurança;
- Princípio da imparcialidade;
- Princípio da proporcionalidade;
- Princípio da participação;
- Princípio da boa-fé;
- Princípio da proteção da confiança;
- Direito à informação



As convenções internacionais

Os tratados e acordos em matéria fiscal (para evitar a dupla tributação ou lutar contra a fraude fiscais), sobretudo bilaterais, são hoje em dia frequentes.

A este propósito, é possível afirmar que, de um dos assuntos mais caracteristicamente nacionais, a tributação, em virtude da abertura económica dos países, da internacionalização e globalização dos mercados, se transformou numa matéria internacional dos mais relevantes.

Nos termos do art. 8.º da Constituição, as normas internacionais vinculam diretamente os cidadãos de um Estado, logo são autênticas fontes de Direito Fiscal.

De referir que as convenções assinadas com países membros da União Europeia tendem a perder a sua importância, à medida que o direito comunitário fiscal progride, sendo certo que o direito comunitário prevalece sobre o direito dos Estados membros (incluindo as suas constituições nacionais), seja este direito interno ou direito internacional.

O Direito comunitário.

O direito da atual União europeia constitui uma fonte cada vez mais importante do direito fiscal, podendo mesmo falar-se em direito comunitário fiscal. O direito comunitário fiscal próprio e o direito comunitário fiscal interestadual.

O primeiro disciplina os impostos comunitários próprios, ex: a pauta aduaneira única; os impostos sobre funcionários europeus. O segundo respeita à harmonização e à cooperação fiscal entre os membros, como o caso do IVA.

As leis.

A título de lei, entendida com o sentido de diploma legislativo, existem: as leis (da AR), os decreto-lei (do Governo) e os decretos legislativos regionais (das assembleias regionais).

Como foi referido a respeito do princípio da legalidade fiscal, quanto aos elementos essenciais dos impostos, tem de haver necessariamente uma intervenção prévia de lei (parlamentar). Só depois de uma pronúncia legislativa da AR podem o Governo e as regiões autónomas, disciplinarem os elementos essenciais dos impostos.

Leis da Assembleia da República

Compete à Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias:

- Criação de impostos e sistema fiscal (elementos essenciais do imposto);
- Regime geral das taxas;
- Regime geral das contribuições financeiras a favor das entidades públicas;
- Regime geral das contraordenações (ilícitos de mera ordenação social) e do processo de contraordenação;
- Definição dos crimes, penas e medidas de segurança;
- Estrutura do processo criminal.

Decretos-Lei do Governo

O Governo só pode editar neste domínio, fiscal, decreto-lei (parlamentarmente) autorizados).

O Governo legisla através de Decretos-Lei numa dupla qualidade:

- a. No exercício de competências próprias. Em matéria fiscal temos:
 - Todas as matérias do sistema fiscal não reservadas à Assembleia da República (Normas de liquidação e cobrança, processo, etc).
 - Regulamentação das leis fiscais.
- b. No exercício de autorizações da Assembleia da República em matérias fiscais que lhe são reservadas. Os Decretos-Lei publicados no âmbito de autorização da Assembleia da República devem mencionar expressamente a lei de autorização.

Resoluções da Assembleia da República

As resoluções são uma forma frequente de aprovar atos da Assembleia da República. Em matéria fiscal é através da Resolução que são aprovados os tratados internacionais (que versam matérias fiscais e outras matérias).

Só através de lei da AR se pode criar impostos e definir ou alterar a sua incidência. Também só através de lei da AR se pode condenar certa conduta fiscal como crime.

O Decreto-Lei, com exceção das leis de autorização que permitem ao Governo legislar sobre matéria reservada à AR, só poderá desenvolver e completar os princípios e as bases definidas por lei ou disciplinar os restantes elementos do imposto.

Por meio de lei da AR pode regular outros elementos da relação jurídico-tributária, além dos tradicionais – lançamento, liquidação, cobrança – bem como a disciplina dos chamados deveres fiscais acessórios.

No que respeita às matérias referidas no art. 103.º I al. i) e 165.º I CRP, a competência da AR é exclusiva, não podendo o Governo dispor por decreto-lei contra o preceituado na lei, sob pena de inconstitucionalidade material.

Já quanto às restantes matérias, a competência da AR e do Governo é concorrente. Assim sendo, nada impede o Governo de alterar por via de DL o que estiver disposto em lei anterior da AR.

Os regulamentos.

Os regulamentos são atos normativos secundários, que geralmente dão execução a uma lei da Assembleia da República ou a um Decreto-Lei emanado do Governo. O regulamento é uma norma geral e abstrata, emanada do poder executivo, no desempenho da atividade administrativa, com vista à boa aplicação das leis.

Face à complexidade de legislação fiscal, em que não seria possível ou até desejável prever minuciosamente todos os aspetos necessários à sua aplicação, a própria legislação fiscal emanada da Assembleia da República confere ao Governo a possibilidade de publicar decretos regulamentares tendo em vista o desenvolvimento de normas genericamente definidas nessa legislação.

Noutros casos, a mesma legislação atribui ao Ministro das Finanças a competência para aprovar portarias ou despachos que desenvolvam e tornem exequíveis determinados preceitos constantes nessa legislação, para publicar despachos normativos, aprovar declarações fiscais, entre outras situações.

Com base no art. 103.º CRP são possíveis regulamentos de execução ou complementares, que são regulamentos efetuados no seguimento de uma lei, com vista à boa execução dessa lei (não vai além das ideias contidas na lei). Não são possíveis, no entanto, regulamentos autónomos ou independentes.

As leis fixam as bases gerais do regime jurídico e, posteriormente, são objeto de regulamentação através dos regulamentos de execução (art. 199 CRP).

Ordens internas da Administração (despachos, instruções e circulares):

O carácter geral e abstrato dos chamados “despachos genéricos”, das instruções e circulares, emanados de diversas entidades (Ministro e Secretários de Estado do Departamento das Finanças, Diretores-gerais das Contribuições e Impostos, das Alfândegas, etc.) sobre matérias tributárias, têm levado, por vezes, a considerar a questão de saber se tais “resoluções meramente administrativas”, pois essa é a sua natureza, serão fontes de Direito Fiscal.

Não parece que o sejam, porquanto a força vinculativa de tais diplomas se acha circunscrita a um sector da ordem administrativa. E essa mesma força vinculativa resulta tão-somente da autoridade hierárquica dos agentes de onde provêm, e dos deveres de acatamento dos subordinados aos quais se dirigem.

Assim, por exemplo, os “despachos genéricos”, as instruções e as circulares, emanados de um Secretário de Estado, e tendo por destinatários os funcionários da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, só vinculam aqueles mesmos funcionários, e em razão do seu dever de obediência hierárquica.

Tais diplomas não têm por destinatários os particulares, os cidadãos, os contribuintes. O que, evidentemente, não obsta a que, no plano prático, os contribuintes tenham o maior interesse em conhecer tais instruções, circulares e despachos. Porque é segundo os critérios aí definidos, nomeadamente quanto à interpretação da lei fiscal aplicável, que os funcionários hierarquicamente vinculados a essas ordens de serviço vão apreciar os casos sobre os quais lhes cumpre decidir.

E, na generalidade das situações, ou porque os critérios adotados são corretos, ou por resignação em face das eventuais incorreções, os contribuintes conformam-se com a orientação definida no plano administrativo.

Tal orientação, porém, não os vincula. Nem aos Tribunais, que tratam de interpretar e aplicar as leis fiscais sem qualquer dependência dos critérios adotados pela Administração fiscal através dos referidos “despachos genéricos”, das circulares e das instruções.

Assim, se os contribuintes inconformados com aqueles critérios não conseguirem convencer a Administração do bem fundado das suas razões contrárias, resta-lhes a via judicial, para através dela fazerem vingar os seus pontos de vista. E, frequentemente, por tal forma o conseguem.

Já se tem procurado atribuir a natureza de regulamentos e de fontes de Direito às referidas ordens internas da Administração. Mas integração de lacunas ou a interpretação das leis fiscais que elas visam não cabe na função regulamentar. E a limitação do poder vinculativo a uma esfera hierárquica retira-lhes a qualidade de fonte de Direito.



Circulares, ofícios e instruções – emitem comandos para aqueles que, na cadeia hierárquica lhes são inferiores, de forma escrita (formal).

Do ponto de vista fiscal, não são fonte de direito, pese embora que, por vezes, se possa sentir os seus efeitos.

Os contratos

Fala-se, no Direito Fiscal, de contratos fiscais, os quais se encontram agora expressamente mencionados e previstos na codificação geral do direito fiscal – art.º 37º da LGT.

Temos no direito fiscal dois tipos de contratos. De um lado, temos os contratos que podemos designar por contratos fiscais, *stricto sensu*, os quais têm por objeto, em alguma medida, incentivos fiscais.

Por outro lado temos os contratos que se enquadram num conceito mais amplo ou lato de contratos fiscais, em que se integram para além dos referidos contratos fiscais *stricto sensu*, também os contratos que têm por objeto o lançamento, a liquidação ou a cobrança do imposto, em que intervêm, de um lado e por parte do sujeito ativo, a administração fiscal e, de outro, o próprio sujeito da correspondente relação jurídica fiscal, ou terceiros.

Os contratos fiscais em sentido amplo, nas diversas modalidades que assumem, dizem respeito a situações concretas e individuais, não podem considerar-se como fontes de direito fiscal.

A jurisprudência e a doutrina

Nem a jurisprudência nem a doutrina constituem fontes imediatas de Direito Fiscal. No entanto, desempenham um papel do maior relevo como fontes mediatas de Direito Fiscal, pela influência que exercem na evolução dos sistemas de Direito positivo.

E esta influência é ainda mais marcada no campo do Direito Fiscal, por se tratar de um ramo de Direito que tem sofrido ultimamente, e está a sofrer, grandes e profundas alterações, as quais são muito frequentemente influenciadas pela opinião dos doutrinadores e pelas orientações jurisprudenciais.

O costume

Há ramos de Direito cujas normas vão sendo elaboradas pelos próprios destinatários, constantemente, através do ajustamento quotidiano de critérios de justiça, espontaneamente definidos, às situações concretas que se sucedem no tempo.

E os legisladores, na sua função de descobrir as normas já existentes, ou em formação, numa sociedade, acabam, com maior ou menor lentidão, por formular essas normas assim criadas por via consuetudinária.

Em tais esferas jurídicas, o costume - "*tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus*" há-de afirmar-se como fonte de Direito. Mas não parece que aconteça no campo tributário, onde as normas não são criadas espontaneamente pelos destinatários.

O costume não é fonte de direito fiscal.

Os usos e os costumes administrativos - também não são fonte de direito fiscal

A codificação fiscal

Tal como acontece no Direito Comunitário, o Direito Fiscal disciplina uma realidade cujas condicionantes políticas, económicas e sociais se encontram em permanente mutação. Nisto radica a dificuldade de codificação desta área do saber.

A 1ª grande codificação do direito Fiscal ocorreu em 1919, na Alemanha e ficou a dever-se a Becker, grande jurista alemão. A legislação alemã de 1919, pela definição de conceitos, sistematização e conceptualização de leis que operou foi um trabalho que se revelou muito importante pelo impulso que deu à Doutrina e à Jurisprudência não só alemãs, mas de todo o mundo europeu.

Em Portugal, a codificação tende a ser parcelar (imposto a imposto). Cada código consagra as normas relativas a um imposto.

Em Portugal temos os seguintes códigos:

- ☐ Código IVA;
- ☐ Código do IMI;
- ☐ Código IRS;
- ☐ Código IRC;
- ☐ Código Processo Tributário.

Atualmente, há uma falta de codificação básica geral das normas tributárias, apesar dos vários códigos parcelares existentes. O que conduz a que nestes códigos parcelares se contenham, atualmente, princípios de direito substantivo comuns às diversas espécies tributárias, com a consequente inevitabilidade da repartição de conceitos e da existência de contradições.

Módulo 5 – Impostos: Fases, Classificação e Finalidades

1. Fases do Imposto

O imposto não surge de forma imediata — ele desenvolve-se ao longo de várias etapas fundamentais, desde a definição do que será tributado até ao controlo do cumprimento.

1.1 Incidência (quem e o quê é tributado)

A **incidência** determina:

- **Incidência subjetiva** → Quem paga o imposto (ex: trabalhadores, empresas)
- **Incidência objetiva** → O que é tributado (ex: rendimento, consumo, património)
- Exemplo:
No IRS, a incidência recai sobre os rendimentos das pessoas singulares.

1.2 Liquidação (cálculo do montante)

A **liquidação** consiste no apuramento do valor do imposto a pagar.

Inclui:

- Determinação da matéria coletável
- Aplicação da taxa de imposto
- Deduções e benefícios fiscais

Pode ser feita:

- Pelo contribuinte (autoliquidação)
- Pela Autoridade Tributária

1.3 Cobrança (pagamento)

É a fase em que o imposto é efetivamente pago.

Tipos de cobrança:

- **Voluntária** → dentro do prazo legal
- **Coerciva** → através de execução fiscal (quando há incumprimento)



Formas comuns:

- Débito direto
- Multibanco
- Retenção na fonte

1.4 Fiscalização e controlo

Esta fase garante que os contribuintes cumprem as obrigações fiscais.

Inclui:

- Inspeções fiscais
- Cruzamento de dados
- Auditorias

Objetivo:

- Combater a evasão e fraude fiscal
- Assegurar justiça no sistema tributário

2. Classificação dos Impostos

Os impostos podem ser classificados segundo diferentes critérios.

2.1 Impostos Diretos e Indiretos

✓ Impostos Diretos

- Incidem diretamente sobre o rendimento ou património
- O contribuinte suporta o imposto sem possibilidade de repercussão

👉 Exemplos:

- IRS
- IRC
- IMI



✓ **Impostos Indiretos**

- Incidem sobre o consumo
- Podem ser repercutidos no consumidor final

☞ Exemplos:

- IVA
- Impostos especiais sobre consumo (combustíveis, álcool, tabaco)

2.2 Impostos Reais e Pessoais

✓ **Impostos Reais**

- Consideram apenas a natureza do rendimento ou bem
- Não têm em conta a situação pessoal do contribuinte

☞ Exemplo:

- IVA

✓ **Impostos Pessoais**

- Consideram a situação pessoal e familiar do contribuinte

☞ Exemplo:

- IRS (tem deduções por dependentes, estado civil, etc.)
-

3. Finalidades dos Impostos

Os impostos não servem apenas para arrecadar dinheiro — têm também funções estratégicas.

3.1 Finalidade Fiscal

👉 Objetivo principal:

- **Arrecadar receita para o Estado**

Financia:

- Saúde
 - Educação
 - Segurança
 - Infraestruturas
-

3.2 Finalidade Extrafiscal

👉 Objetivo:

- Influenciar comportamentos económicos e sociais

Pode ser usada para:

- Incentivar investimentos
- Proteger o ambiente
- Reduzir desigualdades

👉 Exemplos:

- Benefícios fiscais para energias renováveis
- Impostos elevados sobre tabaco e álcool
- Incentivos à natalidade

MÓDULO 6 – Tributação Direta e Indireta

I. Diferenças entre impostos diretos e indiretos

✓ Impostos Diretos

São aqueles que incidem diretamente sobre o rendimento ou o património dos contribuintes.

Características:

- Não são repercutíveis (quem paga suporta o imposto)
- Relacionados com a capacidade contributiva
- Tendencialmente mais justos do ponto de vista social

Exemplos:

- IRS (rendimento das pessoas)
- IRC (rendimento das empresas)
- IMI (património imobiliário)

✓ Impostos Indiretos

Incidem sobre o consumo de bens e serviços.

Características:

- Repercutíveis (o imposto é transferido para o consumidor)
- Incluídos no preço dos bens/serviços
- Mais fáceis de cobrar

Exemplos:

- IVA
 - Impostos sobre combustíveis
 - Impostos sobre álcool e tabaco
-

2. Exemplo prático

👉 **Imposto Direto (IRS):**

Um trabalhador recebe 1.200€ mensais e paga imposto sobre esse rendimento. O valor é descontado diretamente no salário (retenção na fonte).

👉 **Imposto Indireto (IVA):**

Ao comprar um produto por 100€, o consumidor paga um valor que já inclui IVA. O comerciante entrega esse imposto ao Estado.

3. Efeitos económicos da tributação

A tributação tem impacto direto na economia e no comportamento dos agentes económicos.

📊 **Sobre o consumo**

- Impostos elevados → redução do consumo
 - Ex: aumento do IVA pode diminuir compras
-

📊 **Sobre o investimento**

- Impostos mais baixos → incentivo ao investimento
 - Benefícios fiscais podem atrair empresas
-

⚖️ **Sobre a distribuição de rendimento**

- Impostos diretos progressivos → reduzem desigualdades
 - Impostos indiretos → podem ser mais penalizadores para rendimentos baixos
-

🌱 **Sobre comportamentos sociais**

- Impostos podem desincentivar práticas prejudiciais
 - Ex: tabaco, álcool, poluição
-

MÓDULO 7 – Benefícios Fiscais e Evasão Fiscal

1. Conceito e objetivos dos benefícios fiscais

Os **benefícios fiscais** são vantagens concedidas pelo Estado que reduzem a carga fiscal de determinados contribuintes.

🎯 Objetivos:

- Incentivar investimento
- Promover o crescimento económico
- Apoiar famílias
- Estimular comportamentos socialmente desejáveis

2. Principais benefícios fiscais em vigor

✓ Apoio ao investimento

- Reduções de imposto para empresas que investem
- Incentivos à inovação e criação de emprego

✓ Incentivos à natalidade

- Deduções no IRS por dependentes
- Apoios a famílias numerosas

✓ Donativos

- Benefícios fiscais para quem faz doações a instituições
 - Apoio ao setor social e cultural
-



3. Evasão e fraude fiscal: distinção

⚠ Evasão Fiscal

- Uso de meios ilegais para não pagar impostos
- Ex: não declarar rendimentos

🚫 Fraude Fiscal

- Ação deliberada com intenção de enganar o Estado
- Ex: falsificação de documentos

👉 Diferença principal:

A fraude implica intenção clara de enganar e é mais grave juridicamente.

4. Impacto da evasão no equilíbrio orçamental

A evasão fiscal tem consequências negativas graves:

- Redução da receita do Estado
- Aumento da carga fiscal sobre quem cumpre
- Diminuição da qualidade dos serviços públicos
- Desequilíbrio das contas públicas

👉 Resultado: menos recursos para saúde, educação e segurança

5. Medidas de controlo e prevenção

🔍 Fiscalização

- Inspeções tributárias
 - Auditorias
-

Tecnologia e cruzamento de dados

- Faturas eletrónicas
 - Comunicação automática de rendimentos
-

Penalizações

- Multas
 - Processos judiciais
-

Educação fiscal

- Sensibilização dos contribuintes
 - Promoção da cidadania fiscal
-

Conclusão Geral

- A distinção entre **impostos diretos e indiretos** é essencial para compreender o sistema fiscal
- Os **benefícios fiscais** são instrumentos de política económica
- A **evasão fiscal compromete a justiça e sustentabilidade do sistema**
- O controlo eficaz depende de fiscalização, tecnologia e consciência cívica

MÓDULO 8 – NORMAS DE PROTEÇÃO DE DADOS NO CONTEXTO FISCAL

1. Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

O RGPD é um regulamento da União Europeia que estabelece regras para a proteção de dados pessoais.

Entrou em vigor em 2018 e aplica-se a todas as entidades que tratam dados pessoais.

Objetivos:

- Proteger os direitos e liberdades dos cidadãos
- Garantir transparência no tratamento de dados
- Reforçar a segurança da informação

2. Dados pessoais e dados fiscais sensíveis

Dados pessoais:

Qualquer informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável.

Exemplos: nome, NIF, morada, email.

Dados fiscais sensíveis:

Informações relacionadas com a situação tributária dos contribuintes.

Exemplos:

- Rendimentos
- Declarações fiscais
- Situação patrimonial
- Dívidas fiscais

Estes dados exigem um nível elevado de proteção.

3. Princípios do tratamento de dados

Confidencialidade:

Os dados só podem ser acedidos por pessoas autorizadas.

Integridade:

Os dados devem ser mantidos corretos e atualizados.

Limitação:

Os dados só podem ser utilizados para finalidades específicas e legítimas.

Outros princípios importantes:

- Licitude
- Transparência
- Minimização de dados

4. Responsabilidade dos Contabilistas Certificados (CC)

Os CC têm um papel fundamental na proteção de dados fiscais.

Principais responsabilidades:

- Garantir a confidencialidade da informação dos clientes
- Utilizar sistemas seguros
- Evitar partilha indevida de dados
- Cumprir o RGPD no tratamento de informação

Boas práticas:

- Uso de passwords seguras
- Armazenamento protegido de documentos
- Atualização de software
- Formação contínua em proteção de dados

Conclusão:

A proteção de dados no contexto fiscal é essencial para garantir a confiança entre contribuintes e profissionais.

O cumprimento do RGPD e das boas práticas protege não só os dados, mas também a reputação das organizações.

